

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5985/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย เรวัตร อุดมอำนาจ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก, มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยพยายามลักรถจักรยานยนต์แต่ในการพิจารณาได้ความว่า จำเลยลักชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์คันเดียวกับที่โจทก์ฟ้องมิใช่เป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดจึงไม่ได้ลงต่อผู้ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 80

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) แต่ ให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)

(3)ประกอบ ด้วย มาตรา 80 ตาม คำขอ ของ โจทก์ ให้ จำคุก 2 ปี ลดโทษ ให้ จำเลย1 ใน 4 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 335(1)(3) วรรคสาม ประกอบ ด้วยมาตรา 80 นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า โจทก์ บรรยายฟ้อง ว่า จำเลย จ้าง สายบุญญแจ โรง จอด รถ จักรยานยนต์ ของ ผู้เสียหาย ออก แล้ว เข้า ไป ลัก เอารถจักรยานยนต์ ของ ผู้เสียหาย ไป โดยทุจริต จำเลย ลงมือ กระทำ ความผิด แล้วแต่ กระทำ ไป ไม่ตลอด เพราะ มี ผู้ พบ เห็น การกระทำ ของ จำเลย เสีย ก่อนโดย โจทก์ ขอให้ ลงโทษ จำเลย ใน ความผิด ฐาน พยายาม ลัก เอา รถจักรยานยนต์ของ ผู้เสียหาย แสดง ถึง ความ ประสงค์ ให้ ศาล พิพากษา ลงโทษ จำเลยใน การกระทำ นี้ แล้ว การ ที่ ข้อเท็จจริง ปรากฏ ใน การ พิจารณา ว่า จำเลยถอด เอา นอตกลิ้ง ยึด รถจักรยานยนต์ ของ ผู้เสียหาย ไป และ ถอด ดิสเบรก ล้อ หน้าของ รถจักรยานยนต์ คั่น ดังกล่าว จน หลุด ออกจาก ที่ เดิม แต่ ยัง ไม่ หลุด จากตัว รถจักรยานยนต์ แตกต่าง กับ ข้อเท็จจริง ที่ กล่าว ใน ฟ้อง กล่าว คือโจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย พยายาม ลัก รถ จักรยานยนต์ แต่ ใน การ พิจารณาได้ความ ว่า จำเลย ลัก ชิ้นส่วน ของ รถ จักรยานยนต์ ซึ่ง เป็น ชิ้นส่วน ของรถจักรยานยนต์ คั่น เดียว กัน กับ ที่ โจทก์ ฟ้อง นั้นเอง จึง มิใช่ เป็นข้อแตกต่าง ใน ข้อ สาระสำคัญ และ ทั้ง จำเลย ก็ ให้การ ปฏิเสธ ว่า ไม่ได้ กระทำความผิด จึง ไม่ได้ หลงต่อสู้อยู่ ศาล มีอำนาจ พิพากษา ลงโทษ

จำเลย ตามข้อเท็จจริง ที่ ได้ความ นี้ ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 192 วรรคสอง

พินาศยีน

(สวรร์ค คักดาร์กษ-อุตม มั่งมิดี-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>